新安县铁门镇河南旻芃建筑工程有限公司“8.18”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月18日，新安县铁门镇河南旻芃建筑工程有限公司承建的新安县铁门镇庙头小学五高分校维修项目发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。2023年8月20日，陈先生向洛阳市应急管理局实名举报。接市安委会办公室《安全生产举报信息移送单》（洛（安办）举报移送〔2023〕37号）后，新安县高度重视，县政府成立了核查组对该举报件进行了初步核查。经核查，事故属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全施工报告和调查处理条例》(国务院令第493号）等法律法规有关规定，事故核实后，县政府成立了由县住建局、应急管理局、公安局、总工会、教体局等有关负责同志组成新安县铁门镇河南旻芃建筑工程有限公司“8.18”一般高处坠落事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故

原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查组调查认定：该事故是一起因高空作业人员不系安全带，违规进行高空作业，从而导致高处坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故相关概况

（一）工程概况

2023 年中小学校舍安全保障长效机制工程（新安县铁门镇庙头小学五高分校等维修项目）一标段。项目发包人：新安县教育体育局、铁门镇中心学校。承包单位：河南旻芃建筑工程有限公司，资金来源：财政资金。合同额：叁佰陆拾万零贰仟伍佰贰拾肆元捌角贰分（￥3602524.82 元），工程内容：新安县铁门镇庙头小学五高分校教学楼、教职工宿舍楼、学生宿舍楼、园区改造、园区绿化等。计划开工日期：2023 年 7 月 25 日，计划竣工日期：2023 年 9 月 23 日。

（二）施工单位情况

1、河南旻芃建筑工程有限公司。统一社会信用代码：914104********9J7N,注册资金贰仟万圆整，成立于 2016 年 3 月 23 日，位于河南省平顶山市********，建筑工程总承包叁级、市政公用工程总承包叁级、公路工程施工总承包叁级。法人代表：李某广，《安全生产许可证》（编号（豫）JZ 安许证字【2017】050431 号），有效期：2020 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 18 日。

河南旻芃建筑工程有限公司于2023年7月25日与新安县教育体育局、铁门镇中心学校签订《建设工程施工合同》，项目现场负责人：孟某伟。

2、王某（自然人），女，身份证：411202********5021，河南省三门峡市********。2023年8月4日孟某伟与王某（自然人）签订《新安五高真石漆施工安全协议书》，双方约定：由王某负责建筑物外墙真石漆的全部施工内容，包括现有外墙墙皮铲除、墙体底层的修复、底层底漆喷涂，负责废料及场地清理。约定每平方米50元。

3、王某营（自然人），身份证：410323********0519，河南省新安县********。2023年8月5日王某与王某营签订《劳务分包施工合同》，合同约定：由王某提供合格的施工材料，王某营负责施工。

4、董某峰汽车吊司机（自然人），身份证：410323********5034，河南省新安县********。经朋友介绍驾驶自己的吊车（鲁H50J60）到该项目工地干活，约定700元/天。

（三）监理单位

河南中泰工程咨询监理有限公司，统一社会信用代码：914101********0902，成立于2005年11月10日，注册地位于郑州市二七区********，法人代表：王某华。经营范围包括工程咨询、监理；工程招标代理；工程项目管理、建筑技术咨询服务；

工程造价咨询；建筑工程施工；钢结构工程施工；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程设计及施工。该公司于2023年7月25日与铁门镇中心学校签订工程监理合同，承担新安县铁门镇庙头小学五高分校等维修项目一标段的监理工作。总监理工程师李某利，现场监理员任某乐。

（四）事故伤亡情况

事故造成1人死亡，1人受伤。

死者：吕某锤，男55岁，身份证号410323********4011，新安县仓头镇********。

伤者：杨某民，身份证号410322********6814，洛阳市孟津县横水镇********，目前在河南科技大学第一附属医院外科病房楼治疗，伤情已经稳定，正处于恢复治疗阶段。

(五)直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721)及 原国家安全监管总局印发的《关于生产安全事故调查处理中有关 问题规定》等标准要求，经事发企业统计、主管部门审核，该起 事故直接经济损失约145万元。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故经过

2023年8月18号早上6时左右吊车司机董某峰到达工地，6点10分左右启动吊车（鲁H50J60），吕某锤、杨某民开始把

吊篮（董某峰自制吊篮，长 4.8m,宽 80cm,高 1m）四个角的吊带一端（自带布扣）挂上吊车吊钩，挂好后吕某锤、杨某民（未系安全带）站在吊篮内。7 时 50 分，董某峰开始操作吊车上升，吊篮升至五高院西侧宿舍楼四楼处（距离地面约 20 米）。由于吊篮在空中晃动，造成吊篮一侧吊带从吊钩内脱落，在吊篮内作业的吕某锤、杨某民坠落至地面。



（二）救援情况

事故发生后，吊车司机立即拨打了 120、110 电话，8 时 03 分县中医院两台救护车到达现场。救护车来后将吕某锤、杨某民拉到新安县中医院进行抢救治疗，当日上午 10 点吕某锤经抢救无效死亡。杨某民经新安县中医院急救后，病情稳定，于当日转至河科大第一附属医院开元园区，目前病情稳定，无生命危险。

（三）事故上报情况

事故发生后，河南旻芃建筑工程有限公司现场人员立即拨打了120对事故人员进行急救，并拨打110报警，同时积极配合医院和家属全力做好医疗救治和善后处理工作。万基小学负责人丁某伟由于对事故报告程序不熟悉，未及时报告有关部门，但无恶意瞒报情形。

三、事故直接原因及性质

（一）直接原因

司机董某峰违章操作汽车起重机吊挂临时简易吊篮载人作业。在吊篮上升过程中，因起吊吊篮不稳，在空中摇摆，在摇摆过程中，由于惯性力的作用而引起吊篮一端的吊带从汽车吊吊钩内脱钩，吊篮倾翻，从而造成站在吊篮内的吕某锤、杨某民从高处坠落至地面。

（二）间接原因

1、司机董某峰违反《起重机械安全规程》违章操作汽车起重机吊挂临时简易吊篮载人作业[1]。

2、吕某锤、杨某民安全意识淡薄，从事高空作业，未佩戴安全带。

3、吊篮不符合规范要求[2]，董某峰擅自采用自行设计、制造，

---

1 《起重机械安全规程》(GB6067-85)5．1．2．2 司机操作时，应遵守下述要求：d．被吊物体上有人或浮置物。

2 《高处作业吊篮安全规则》（JG5027-92）4.3 吊篮的制造应按有关标准及设计图样进行，质量不合格的产品不准出厂和使用。

吊篮无制动器、限位装置、安全锁[3]，未经审批的吊篮施工，且作业部位下发无防坠落安全防护设施，不具备高空承人作业的基本安全条件。

4、吊具不符合规范要求[4]。违规使用未经检验合格的吊带。

5、河南旻芃建筑工程有限公司安全管理混乱，执行安全生产责任制度不严格，对施工项目部安全生产责任制落实、安全生产保证体系运行缺乏有效管理；未检查发现施工项目部安全生产保证体系运行存在严重漏洞和安全生产管理制度未能严格执行问题；对高空吊篮作业管理不严；作业工人吕某锤，杨某民属于临时聘用人员，未进行安全教育和安全技术交底；汽车起重机司机董某峰，未进行安全交底；工程层层转包分包，且将工程承包给不具备资质的个人；现场管理委派不具备资质的孟某伟，对第三方施工未进行安全技术交底。

6、河南中泰工程咨询监理有限公司安全监理职责未严格落实。对项目违法分包、转包问题未严格监理；未及时纠正施工现场违规使用自制吊篮从事高空载人作业行为，对施工单位安全生产教育、安全技术交底、特种作业人员作业审查不严格；对进场材料、设备验收审查不严格。

---

3 《高处作业吊篮安全规则》（JG5027-92）9 安全保护装置的要求：吊篮一般需配备制动器、形成限位、安全锁等，并必须经检验合格才能安装

4 《高处作业吊篮安全规则》（JG5027-92）10.1 钢丝绳的选择，应按作业条件和钢丝绳和钢丝绳的破断拉力 S 选用吊篮钢丝绳。

四、相关方责任认定和处理建议

（一）建议免于追究责任人员（2 人）

1、吕某锤，现场真石漆施工人员，本人安全意识淡薄，高空作业未佩戴安全带，对事故发生负一定责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

2、杨某民，现场真石漆施工人员，本人安全意识淡薄，高空作业未佩戴安全带，鉴于其在事故中受伤，建议免于追究责任。

（二）企业人员责任认定及追究建议（9 人）

3、董某峰，吊车司机，擅自采用自行设计、制造，吊篮无制动器、限位装置、安全锁，未经审批的吊篮施工，吊具不符合规范要求，违规使用未经检验合格的吊带，对事故发生负直接责任。该行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款之规定[5]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定[6]，建议移交司法机关立案查处。

4、王某，新安五高真石漆施工项目负责人，无资质承包新

---

5 第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准和行业标准。

6 第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

安五高真石漆施工工程，安全意识淡薄，不具备基本安全生产条件，且再次违法将该项目分包给不具备资质的个人施工队，对事故的发生负重要责任。该行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条之规定[7]，建议由县住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，对其进行立案查处。

5、王某营，新安五高真石漆施工施工队负责人，无资质承包新安五高真石漆施工工程，安全意识淡薄，不具备基本安全生产条件，对事故的发生负主要责任。该行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条之规定,建议由县住建部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定，对其进行立案查处。

6、孟某伟，河南旻芃建筑工程有限公司外聘人员，庙头小学五高分校维修项目现场负责人，负责该工程全面工作；违法将该项目发包给不具备相应资质的个人，未依法履行安全生产管理职责，未严格检查项目安全生产状况，未及时排查发现施工现场存在的生产安全事故隐患，未及时发现、制止和纠正施工现场存在的章冒险无证高空作业等行为，对事故发生负有直接管理责任。其行为已违反中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规

7 第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

定[8]，建议由县应急管理局《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[9]对其进行立案查处。

7、王某亮，河南旻芃建筑工程有限公司（新安县铁门镇庙头小学五高分校维修项目）项目专职安全管理人员。未依法履行安全生产管理职责,未严格检查项目安全生产状况，未及时排查发现施工现场存在的生产安全事故隐患，未及时发现、制止和纠正施工现场存在的违规指挥、违章冒险无证高空作业等行为，对事故发生负有监管责任。建议由河南旻芃建筑工程有限公司依据公司有关规定给予其相应的处理。

8、杨某申，河南旻芃建筑工程有限公司（新安县铁门镇庙头小学五高分校维修项目）项目经理。未依法履行安全生产管理职责，对项目专职安全管理人员未到施工现场履职未及时发现、制止和纠正，未及时发现施工现场存在的生产安全事故隐患，未严格对危大工程施工实施监督、盯控，未及时发现、制止和纠正施工现场存在的违规指挥、违章冒险无证高空作业等行为，对事故发生负有直接管理责任,建议由河南旻芃建筑工程有限公司依据公司有关规定给予其相应的处理。

---

8 第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

9 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9、李某广，河南旻芃建筑工程有限公司法人，总经理。未依法履行安全生产管理职责，对项目项目经理未到施工现场履职未及时发现、制止和纠正，未严格落实安全生产教育和培训计划，未督促检查企业安全生产工作，未督促项目部消除生产安全事故隐患，对项目部未严格执行安全生产规章制度和操作规程督导不力，对事故发生负主要领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[10]的规定对其进行立案查处。

10、任某乐，河南省中泰工程咨询监理有限公司（新安县铁门镇庙头小学五高分校维修项目）项目监理员，对现场发现的安全隐患未及时上报，建议由河南省中泰工程咨询监理有限公司依据公司有关规定给予其相应的处理。

11、李某利，河南省中泰工程咨询监理有限公司（新安县铁门镇庙头小学五高分校维修项目）项目总监，未依法履行建筑工程监督职责，未检查发现施工现场存在的生产安全事故隐患，未及时发现、制止和纠正施工现场存在的违规指挥、违章冒险无证高空作业等行为。其行为已违反《中华人民共和国建筑法》第三十

10 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

二条之规定[11]，建议由县住建局依法对其进行立案查处。

（三）建议问责的公职人员（2人）

（四）建议问责的单位

1、河南旻芃建筑工程有限公司。未依法履行施工单位安全生产主体责任，未严格执行安全生产责任制度，对项目部安全生产责任制落实、安全生产保证体系运行缺乏有效监管，未检查发现项目部安全生产保证体系运行存在严重漏洞和安全生产管理制度未能严格执行问题，未对进场作业工人进行安全教育和安全技术交底，未在有较大的危险因素的施工现场设置明显的安全警示标志，未严格按施工方案要求施工，未对高空作业实施现场指导、盯控、检查、监督，将工程分包给不具备施工资质的个人，劳务施工安全管理缺失，现场违章操作，对事故发生负主体责任。建议由县应急管理局依法依规立案查处。

2、河南中泰工程咨询监理有限公司安全监理职责未严格落实。未严格对施工组织设计(方案)和安全技术措施执行情况进行监督检查；未及时检查发现施工现场存在的违规指挥、违章操作重大安全隐患，并要求其停工整改；对项目违法分包、转包问题未严格监理；未及时纠正施工现场违规使用自制吊篮从事高空载人作业行为，对施工单位安全生产教育、安全技术交底、特种作

11 《中华人民共和国建筑法》第三十二条 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑规模承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

业人员作业审查不严格；对进场材料、设备验收审查不严格。对事故发生负监督责任，建议由县住建部门依据有关法律法规，对其进行立案查处。

3、新安县铁门镇中心学校，未依法履行建设单位安全生产主体责任，未严格执行安全生产管理办法，未有效实施对施工单位安全生产管理工作的监督检查，对施工单位违规违章施工疏于管理，对监理单位未有效履行监理职责疏于管理，对代建单位的工程管理工作未有效监督。对事故发生负有管理责任。建议责成新安县铁门镇中心学校向其上级主管单位作出书面检查，并报新安县应急管理局备案。

4、新安县教育体育局，履行工作职责不到位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理、检查不到位，建议新安县教育体育局向新安县政府作出深刻检查。

五、事故防范及整改措施

（一）项目建设各方要进一步增强安全生产红线意识。有关各方要牢固树立安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实履行法定责任，依靠严密的责任体系、严格的法制措施、有效的体制机制、有力的基础保障以及完善的系统治理，切实增强安全防范治理能力，全面提高安全管理水平。

(二)安全重在管理，管理重在现场，现场重在落实。

项目建设各参建主体要深刻吸取“8.18”一般高处坠落事故惨痛教训，强化施工作业现场安全管理职责的落实，切实履行企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管控，深入落实建设、代建、总包和施工、质量监督、监理等工程参建单位主体责任。要严格落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)的要求，建立健全危大工程安全管控体系，并认真贯彻执行。要对作业现场各类违章违规行为采取“零容忍”的态度，加强安全管理的执行力，确保安全生产的各项工作落到实处。

（三）**要全面落实监管责任。**县教体局要深刻吸取“8.18”事故教训，要举一反三，在本系统内深入开展“以案为鉴，以案促改”工作，深入查找本系统建设项目安全监管方面存在的短板和漏洞，并制定有针对性的措施，全面整改落实。县住建局要切实履行行业监管责任，加强对小微建设施工项目的监督检查，确保有关法律法规落实落地。